



ANÁLISE DOS FATORES DE RISCO PARA CONTRATAÇÃO DE SEGURO

ANÁLISE DE RISCO

O presente trabalho apura os riscos associados à atividade de Inspeção de segurança veicular, nos termos do ITEM 5.1.4a da NIT DIOIS 019 do INMETRO são avaliados os riscos que impactem em responsabilidade civil, empregador e profissional da empresa INSPEÇÕES VEICULARES CSV CASCAVEL LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrito no CNPJ Nº 42.650.550/0001-04, com sede na Av. Aracy Tanaka Biazetto, nº 5110, bairro Pacaembu, na cidade de Cascavel Estado do Paraná.

Segundo a definição do Site www.tudosobreseguros.org.br¹. “Análise de risco é o estudo técnico que tem o objetivo de determinar condições e preço apropriados para a aceitação, por parte da seguradora, de determinado seguro, com base na mensuração dos riscos envolvidos”.

A empresa deve no mínimo salvaguardar as seguintes responsabilidades:

Responsabilidade do empregador: Necessidade de responder economicamente diante de lesões ou morte de empregado, em atividade da empresa ou de outra forma considerado pela legislação trabalhista aplicável.

Responsabilidade civil: Necessidade de responder economicamente diante danos causados à propriedade pública, à coletividade e ao meio ambiente, em decorrência das atividades exercidas pela empresa.

Responsabilidade profissional: Necessidade de responder economicamente diante danos materiais ou pessoais causados a terceiros, em decorrência das atividades exercidas pela empresa.

A empresa deve considerar os fatores relacionados ao **DESEMPENHO DA INSPEÇÃO**, isso é fator decorrente da execução da inspeção, modo como é executada, resultado da inspeção, executada levando em considerações os aspectos do veículo a ser inspecionado.

Relacionado ao **ESCOPO E TIPO DE INSPEÇÃO**, isso é este é levando em consideração os tipos de serviços executados escopos propriamente ditos e tipos de inspeções diferentes, tais como construção e ou periódica ou mesmo de avaliação de capacidade.

Relacionado ao **LOCAL DE INSPEÇÃO**, este fator deve ser levado em consideração o local físico de onde são executadas as inspeções, devendo ser considerado caso seja feita inspeção em local de terceiro, ou local sujeito a sinistros, intempéries, inspeção em locais inseguros, inspeção em instalações de clientes.

Relacionados ao **PERFIL DO CLIENTE**, este fator leva em consideração o perfil do cliente, isso é (clientes particulares, clientes que desenvolvem atividades econômicas, empresas públicas ou particulares, etc).

Por fim deve ser considerado o fator relacionado ao **TIPO DE ITEM INSPECIONADO**, entendemos ser o termo correto neste escopo a palavra objeto, porém seguiremos, este fator deve ser relacionado ao grau de dificuldade complexidade ao item inspecionado, ou seja, um automóvel modificado, caminhão sinistrado, uma inspeção de capacidade técnica, dentre outros.

Após identificar os principais aspectos a serem levados em consideração para uma correta análise de risco, devemos avaliar quais são os registros e evidenciar as serem consideradas para uma efetiva implementação do supracitado estudo.

Segundo o critério positivado pelo organismo para uma efetiva e eficaz implementação da avaliação dos fatores de risco deve-se evidenciar os seguintes registros:

- a) Identificação dos fatores de risco;
- b) Análise do impacto dos fatores de risco sobre as responsabilidades;
- c) Análise final para demonstrar a adequação da garantia implementada;
- d) A maneira pela qual o Organismo informa ao cliente que possui um mecanismo para cobrir os riscos envolvidos na atividade de inspeção;
- e) Como o Organismo atende ao requisito contratual, quando a cobertura é estabelecida pelo cliente.

Agora após apresentado os critérios e tipos de registros vamos pontuar um a um.

IDENTIFICAÇÃO DOS FATORES DE RISCO – A identificação dos riscos será feita com base nas seguintes entradas: **DESEMPENHO DA INSPEÇÃO**, isso é fator decorrente da execução da inspeção, modo como é executada, resultado da inspeção, executada levando em considerações os aspectos do veículo a ser inspecionado.

¹ Site www.tudosobreseguros.org.br é um site vinculado a Escola de Seguros – Funenseg. Pesquisa realizada em 20 de julho de 2017, às 11:15h.

ESCOPO E TIPO DE INSPEÇÃO, isso é este é levando em consideração os tipos de serviços executados escopos propriamente ditos e tipos de inspeções diferentes, tais como construção e ou periódica ou mesmo de avaliação de capacidade.

LOCAL DE INSPEÇÃO, este fator deve ser levado em consideração o local físico de onde são executadas as inspeções, devendo ser considerado caso seja feito inspeção em local de terceiro, ou local sujeito a sinistros, intempéries, inspeção em locais inseguros, inspeção em instalações de clientes.

PERFIL DO CLIENTE, este fator leva em consideração o perfil do cliente, isso é (clientes particulares, clientes que desenvolvem atividades econômicas, empresas públicas ou particulares, etc)

TIPO DE ITEM INSPECIONADO, entendemos ser o termo correto neste escopo a palavra objeto, porém seguiremos, este fator deve ser relacionado ao grau de dificuldade complexidade ao item inspecionado, ou seja, um automóvel modificado, caminhão sinistrado, uma inspeção de capacidade técnica, dentre outros.

ANÁLISE DO IMPACTO DOS FATORES DE RISCO SOBRE AS RESPONSABILIDADES – Os impactos serão avaliados sob a ótica de probabilidade de ocorrência, isso é verificação sem qualquer critério científico o possível impacto na responsabilidade da empresa.

ANÁLISE FINAL PARA DEMONSTRAR A ADEQUAÇÃO DA GARANTIA IMPLEMENTADA – A análise final será feita na conclusão do presente trabalho.

A MANEIRA PELA QUAL O ORGANISMO INFORMA AO CLIENTE QUE POSSUI UM MECANISMO PARA COBRIR OS RISCOS ENVOLVIDOS NA ATIVIDADE DE INSPEÇÃO – Conforme disposição no contrato de prestação de serviço a empresa informa o cliente que detém de cobertura de seguro.

COMO O ORGANISMO ATENDE AO REQUISITO CONTRATUAL, QUANDO A COBERTURA É ESTABELECIDADA PELO CLIENTE – A empresa sempre dispõe de seguro para seus clientes não tendo a possibilidade de ter exclusão do seguro.

A mensuração dos riscos da atividade será por meio da Análise Preliminar de Riscos (apr) - preliminary hazard analysis (pha).

De acordo com DE CICCIO e FANTAZZINI (1994b), a Análise Preliminar de Riscos (APR) consiste no estudo, durante a fase de concepção ou desenvolvimento prematuro de um novo processo, com o fim de se determinar os riscos que poderão estar presentes.

A APR é, portanto, uma análise inicial "qualitativa", desenvolvida na fase inicial de qualquer processo, possuindo especial importância na investigação de riscos pouco conhecidos associados à atividade.

Além análise preliminar será utilizada a matriz de associação dos fatores de riscos, que dispõe sobre os Requisitos para Identificação dos Fatores de Risco Relacionados à Atividade de Inspeção.

Segue abaixo o modelo sobre a associação dos fatores de riscos.

FATORES DE RISCO	RESPONSABILIDADES								
	EMPREGADOR			PROFISSIONAL			CIVIL		
Desempenho da Inspeção	S	O	P	S	O	P	S	O	P
	5	4	2	3	4	4	4	2	2
	SxOxP=40			SxOxP=48			SxOxP=16		
Escopo de Inspeção	S	O	P	S	O	P	S	O	P
	5	2	2	5	4	3	4	3	2
	SxOxP=20			SxOxP=60			2 SxOxP=4		
Local de Inspeção	S	O	P	S	O	P	S	O	P
	5	3	2	4	2	3	3	2	2
	SxOxP=30			SxOxP=24			SxOxP=12		
Perfil do Cliente	S	O	P	S	O	P	S	O	P
	5	1	2	5	2	2	1	2	2
	SxOxP=10			SxOxP=20			SxOxP=4		
Item Inspecionado	S	O	P	S	O	P	S	O	P
	5	3	2	4	3	3	3	3	3
	SxOxP=30			SxOxP=36			SxOxP=27		

Valor crítico	SxOxP=40	SxOxP=60	SxOxP=27
---------------	----------	----------	----------

Influência do fator de risco sobre a responsabilidade					
Peso da Influência	1	2	3	4	5
S - Severidade 	Mínima	Baixa	Média	Alta	Máxima
O – Ocorrência	Mínima	Baixa	Média	Alta	Máxima
P - Prevenção	Máxima	Alta	Média	Baixa	Mínima

Exemplo: Severidade (S) x Ocorrência (O) x Prevenção (P)

Conforme definições acima expostas à análise de risco busca com base na mensuração dos riscos a determinação de valores para uma garantia adequada para sua cobertura de responsabilidade civil.

Para a identificação dos fatores e fontes de risco será avaliado, o Desempenho da Inspeção, Escopo/Tipo de Inspeção, Perfil do Cliente, Tipo do Item ser Inspecionado e posteriormente incluído na matriz de Associação dos Fatores de Risco.

Para dar uma sequência lógica do presente trabalho iniciaremos com o fator Escopo/Tipo de inspeção.

ESCOPO/TIPO DE INSPEÇÃO

A empresa INSPEÇÕES VEICULARES CSV CASCAVEL LTDA é acreditada nos seguintes escopos:

Automóvel modificado ou fabricado artesanalmente
Automóvel recuperado de sinistro
Caminhão modificado
Caminhão recuperado de sinistro
Camioneta modificada ou fabricada artesanalmente
Camioneta recuperada de sinistro
Caminhonete modificada ou fabricada artesanalmente
Caminhonete recuperada de sinistro
Utilitário modificado ou fabricado artesanalmente
Utilitário recuperado de sinistro
Microônibus modificado
Microônibus recuperado de sinistro
Ônibus modificado
Ônibus recuperado de sinistro
Rebocados acima de 7500N - Modificação ou Fabricação Artesanal
Rebocados acima de 7500N - Recuperados de Sinistros
Motocicleta - Modificação ou Fabricação Artesanal
Motocicleta - Recuperada de Sinistro
Triciclo - Modificação ou Fabricação Artesanal
Triciclo - Recuperado de Sinistro
Quadriciclo - Modificação ou Fabricação Artesanal
Quadriciclo - Recuperado de Sinistro
Ciclomotor - Modificação ou Fabricação Artesanal
Ciclomotor - Recuperado de Sinistro
Motoneta - Modificação ou Fabricação Artesanal
Motoneta - Recuperada de Sinistro
Veículos leves OIVA
Veículos pesados OIVA
Rebocado acima de 7.500 N OIVA
Adaptação de acessibilidade em veículos rodoviários para o transporte coletivo de passageiros
Adaptação de acessibilidade em veículo urbano para o transporte coletivo de passageiros
Fabricação de Veículos Acessíveis de Características Rodoviárias para Transporte Coletivo de Passageiros
Fabricação de Veículos Acessíveis de Características Urbanas para Transporte Coletivo de Passageiros
Adaptação de plataforma e ou rampas de acessos para acessibilidade veículos de características para o transporte coletivo urbano e ou rodoviários de passageiros
Motor-casa – Modificação
Motor-casa - Recuperado de Sinistro

Segundo os escopos apresentados acima a empresa presta serviço nos seguimentos de inspeção de veículos recuperados de sinistro e inspeção de veículo com alteração de

características originais, além de inspeção de segurança veicular de veículos rodoviários automotores com sistemas de gás natural veicular.

Conforme definição da Portaria INMETRO / MDIC número 32 de 22/01/2004, veículo sinistrado é o veículo que após acidentado, é recuperado com a substituição e/ou reforma de componentes de segurança, da estrutura e/ou de outros elementos.

Na mesma da Portaria INMETRO / MDIC número 32 de 22/01/2004, define o que é alteração de características originais de veículos, ou seja, toda e qualquer modificação realizada no veículo, referente sua estrutura e aos componentes de fábrica.

LOCAL DA INSPEÇÃO

A INSPEÇÕES VEICULARES CSV CASCABEL LTDA, não realiza inspeção fora de suas instalações, sendo que a mesma detém de área coberta para a realização de inspeções, a mesma e feita de material resistente às intempéries do tempo.

PERFIL DOS CLIENTES

A INSPEÇÕES VEICULARES CSV CASCABEL LTDA, seus maiores clientes são pessoas físicas que buscam a alteração de característica de veículos, para a inclusão de eixos e carroçarias e também empresas de fazer o transporte de produtos perigosos.

A INSPEÇÕES VEICULARES CSV CASCABEL LTDA, não detém contrato com nenhuma empresa privada ou pública para efetuar inspeções em veículos em grande escala.

Em suma a INSPEÇÕES VEICULARES CSV CASCABEL LTDA atende basicamente particulares em veículos com alteração das características originais e veículos sinistrados, não havendo um volume significativo de inspeções para órgãos públicos, ou mesmo para particulares que desenvolvem atividades econômicas com o veículo inspecionado, atendendo também a capacitação técnica operacional de empresas.

TIPO DO ITEM A SER INSPECIONADO

A INSPEÇÕES VEICULARES CSV CASCABEL LTDA inspeciona somente veículos, sendo estes subdivido nos seguintes:

Sendo este tipo de inspeção entendido que detém um grau médio de complexidade.

DESEMPENHO DA INSPEÇÃO

Para este item do fatores/fonte de risco, foi demandado maior cuidado e tempo para avaliar, INSPEÇÕES VEICULARES CSV CASCABEL LTDA escolheu fazer esta avaliação por cada tipo de item inspecionado ou escopo.

Automóvel modificado ou fabricado artesanalmente
Automóvel recuperado de sinistro
Caminhão modificado
Caminhão recuperado de sinistro
Camioneta modificada ou fabricada artesanalmente
Camioneta recuperada de sinistro
Caminhonete modificada ou fabricada artesanalmente
Caminhonete recuperada de sinistro
Utilitário modificado ou fabricado artesanalmente
Utilitário recuperado de sinistro
Microônibus modificado
Microônibus recuperado de sinistro
Ônibus modificado
Ônibus recuperado de sinistro
Rebocados acima de 7500N - Modificação ou Fabricação Artesanal
Rebocados acima de 7500N - Recuperados de Sinistros
Motocicleta - Modificação ou Fabricação Artesanal
Motocicleta - Recuperada de Sinistro
Triciclo - Modificação ou Fabricação Artesanal
Triciclo - Recuperado de Sinistro
Quadriciclo - Modificação ou Fabricação Artesanal
Quadriciclo - Recuperado de Sinistro
Ciclomotor - Modificação ou Fabricação Artesanal
Ciclomotor - Recuperado de Sinistro
Motoneta - Modificação ou Fabricação Artesanal
Motoneta - Recuperada de Sinistro
Veículos leves
Veículos pesados
Rebocado acima de 7.500 N OIVA
Adaptação de acessibilidade em veículos rodoviários para o transporte coletivo de passageiros

Adaptação de acessibilidade em veículo urbano para o transporte coletivo de passageiros
Fabricação de Veículos Acessíveis de Características Rodoviárias para Transporte Coletivo de Passageiros
Fabricação de Veículos Acessíveis de Características Urbanas para Transporte Coletivo de Passageiros
Adaptação de plataforma e ou rampas de acessos para acessibilidade veículos de características para o transporte coletivo urbano e ou rodoviários de passageiros
Motor-casa – Modificação
Motor-casa - Recuperado de Sinistro

PARA ORGANISMO ACREDITADO EM SEGURANÇA VEICULAR – OIA-SV		
FATOR DE RISCO DESEMPENHO DA INSPEÇÃO OPERACIONAL	FATOR DE RISCO DESEMPENHO DA INSPEÇÃO RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR	FATOR DE RISCO DESEMPENHO DA INSPEÇÃO RESPONSABILIDADE CIVIL e PROFISSIONAL
Riscos, arranhões, amassados em veículos a serem inspecionados. Objeto gerador do risco: Falta de atenção ao manusear equipamento e o veículo durante a inspeção, os equipamentos como reglôscopio, trenas, paquímetros e outros podem ocasionar risco. IMPACTO Mínimo REPARAÇÃO Indenização pelo dano causado	Inspetor ou cliente ser atropelado por veículo dentro da empresa Objeto gerador do risco: falta de atenção durante as manobras dentro da empresa. Inspetor cair durante ensaio dinâmico com motocicleta Objeto gerador do risco: falta de cuidado durante as o ensaio dinâmico. IMPACTO Médio REPARAÇÃO Indenização pelo dano causado	Falha de algum componente que poderia ser detectado do sistema de GNV, recuperação do sinistro ou modificação durante inspeção, ocasionando sinistro. Objeto gerador do risco: Inspeção mal realizada. IMPACTO GRAVE REPARAÇÃO Indenização pelo dano causado
Quebrar alguns componentes do veículo, ex: espelho, pára-lama, vidros, etc Objeto gerador do risco: Falta de atenção ao manusear e inspecionar o veículo. IMPACTO Mínimo REPARAÇÃO Indenização pelo dano causado	Atropelamento de pessoas da equipe da empresa dentro da área de inspeção Objeto gerador do risco: falta de cuidado durante as manobras dos veículos. IMPACTO Médio REPARAÇÃO Indenização pelo dano causado	Indenização de lucro cessante a terceiros, por inspeção mal efetivada ocasionando falha de algum componente que poderia ser detectado durante inspeção, ocasionando sinistro. Objeto gerador do risco: Inspeção mal realizada. IMPACTO GRAVE REPARAÇÃO Indenização pelo dano causado
Deterioração de pneus no teste de frenagem devido ao atrito com o frenometro Objeto gerador do risco: Falta de atenção durante o ensaio. IMPACTO Médio REPARAÇÃO	Alguma pessoa, funcionário ou cliente cair no fosso. Objeto gerador do risco: falta de cuidado quando estiver perto do fosso. IMPACTO Médio REPARAÇÃO	Atropelamento de transeuntes durante ensaio dinâmico de veículos do escopo da empresa. Objeto gerador do risco: Falta de sinalização, falta de atenção durante ensaios. IMPACTO GRAVE

Indenização pelo dano causado	Indenização pelo dano causado	REPARAÇÃO Indenização pelo dano causado
Cair com veículo no fosso Objeto gerador do risco: Falta de atenção durante a passagem pela linha de inspeção. IMPACTO Médio REPARAÇÃO Indenização pelo dano causado	Contusão ou ferimento durante a execução da inspeção. Objeto gerador do risco: falta de cuidado durante a execução inspeção e não cumprimento das normas de segurança. IMPACTO Médio REPARAÇÃO Indenização pelo dano causado	Indenização a terceiros, por inspeção mal efetivada, ocasionando falha de algum componente que poderia ser detectado durante inspeção, ocasionando sinistro Objeto gerador do risco: Inspeção mal realizada. IMPACTO GRAVE REPARAÇÃO Indenização pelo dano causado
Cair com moto durante ensaio de frenagem Objeto gerador do risco: falta de cuidado durante as o ensaio dinâmico IMPACTO Médio REPARAÇÃO Indenização pelo dano causado		
Derrubar moto durante avaliação Objeto gerador do risco: falta de cuidado durante as manobras dos veículos. IMPACTO Médio REPARAÇÃO Indenização pelo dano causado		Indenização de lucro cessante a terceiros, por inspeção mal efetivada ocasionando falha de algum componente que poderia ser detectado durante inspeção, ocasionando sinistro. Objeto gerador do risco: Inspeção mal realizada. IMPACTO GRAVE REPARAÇÃO Indenização pelo dano causado
Quebra de motor durante ensaio de análise de gases, ruído e opacidade Objeto gerador do risco: falta de cuidado durante as os ensaios de análise de gases, ruído e opacidade. IMPACTO Médio REPARAÇÃO Indenização pelo dano causado		

Os impactos serão avaliados em 03 (critérios) sendo eles:

IMPACTO MÍNIMO – Quando for resultante de pequenos amassados e arranhões em veículos ou itens inspecionados, resultando em indenizações de valores de pequena monta para reparar danos nos veículos, não ocasionando danos a funcionários e terceiros dentro e fora da empresa (Responsabilidade civil/profissional).

IMPACTO MÉDIO - Quando for resultante de médios e grandes danos em veículos ou item inspecionado, resultando em indenizações de valores de média e grande monta para reparar danos nos veículos, podendo ocasionar riscos a funcionários e terceiro dentro da empresa, sem danos a terceiro fora da empresa (Responsabilidade civil/profissional).

IMPACTO GRAVE - Quando for resultante de médios e grandes danos em veículos ou item inspecionado, resultando em indenizações de valores de média e grande monta para reparar danos nos veículos, podendo ocasionar riscos a funcionários e terceiro dentro da empresa, e danos a terceiro fora da empresa (Responsabilidade civil/profissional).

Valores até R\$ 2.000,00 (dois mil reais) São considerados valores de pequena monta.

Valores acima de R\$ 2.000,00 (dois mil reais) são considerados de média e grande monta.

A correlação entre os fatores de risco e a responsabilidade.

Influência do fator de risco sobre a responsabilidade					
Peso da Influência	1	2	3	4	5
S - Severidade 	Mínima	Baixa	Média	Alta	Máxima
O – Ocorrência	Mínima	Baixa	Média	Alta	Máxima
P – Prevenção	Máxima	Alta	Média	Baixa	Mínima

Exemplo: Severidade (S) x Ocorrência (O) x Prevenção (P)

FATORES DE RISCO	RESPONSABILIDADES								
	EMPREGADOR			PROFISSIONAL			CIVIL		
Desempenho da Inspeção	S	O	P	S	O	P	S	O	P
	5	2	1	5	1	1	5	1	1
	SxOxP=10			SxOxP=5			SxOxP=5		
Escopo de Inspeção	S	O	P	S	O	P	S	O	P
	5	2	2	5	2	2	5	2	2
	SxOxP=20			SxOxP=20			2 SxOxP=20		
Local de Inspeção	S	O	P	S	O	P	S	O	P
	5	1	1	5	1	3	5	1	3
	SxOxP=5			SxOxP=15			SxOxP=15		
Perfil do Cliente	S	O	P	S	O	P	S	O	P
	3	1	2	5	2	2	5	2	2
	SxOxP=06			SxOxP=20			SxOxP=20		
Item Inspecionado	S	O	P	S	O	P	S	O	P
	3	3	2	3	3	2	3	3	2
	SxOxP=06			SxOxP=06			SxOxP=06		

Análise crítica do fator de risco com a responsabilidade:

FATORES DE RISCO	RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR	RESPONSABILIDADE DO PROFISSIONAL	RESPONSABILIDADE CIVIL
Desempenho da inspeção	Valor encontrado		

	SxOxP=10	SxOxP=05	SxOxP=05
Valor Crítico	SxOxP=40	SxOxP=60	SxOxP=27
Escopo de Inspeção	Valor encontrado		
	SxOxP=20	SxOxP=20	2 SxOxP=20
Valor Crítico	SxOxP=40	SxOxP=60	SxOxP=27
Local de Inspeção	Valor encontrado		
	SxOxP=5	SxOxP=15	SxOxP=15
Valor Crítico	SxOxP=40	SxOxP=60	SxOxP=27
Perfil do Cliente	Valor encontrado		
	SxOxP=06	SxOxP=20	SxOxP=20
Valor Crítico	SxOxP=40	SxOxP=60	SxOxP=27
Item Inspeccionado	Valor encontrado		
	SxOxP=06	SxOxP=06	SxOxP=06
Valor Crítico	SxOxP=40	SxOxP=60	SxOxP=27

Conforme exposto acima a Análise do impacto dos fatores de risco sobre as responsabilidades, foi feito por meio de uma matriz de correlação, e determinado com base na matriz de correlação que em nenhum dos fatores de riscos avaliados o risco encontra-se em valor crítico.

ANÁLISE FINAL PARA O LEVANTAMENTO DOS VALORES A SEREM SEGURADOS

Análise final para demonstrar a adequação da garantia implementada foi feita levando consideração à matriz de correlação, e também histórica de empresa de inspeção assessorados por este que faz esta análise de risco.

O valor a ser assegurado foi mensurado pelo período de atuação de empresa a qual nunca teve indenizações.

Diante do verificado acima a empresa optou pelo valor de R\$ 500.000,00 (cem mil reais) a ser garantido para a Responsabilidade Civil da empresa², e a responsabilidade civil empregador é efetuado pelo registro em CTPS.

RÚBRICA: LUAN EUGENIO	DATA:
------------------------------	--------------

² Responsabilidade civil da empresa engloba todos os tipos de responsabilidade, sendo eles, Responsabilidade Civil Profissional, Operações, Responsabilidade Civil Contingentes, Responsabilidade Civil Poluição Súbita e Responsabilidade Civil por Danos Morais.